

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6298/2538

นายอำเภอ สุวรรณ ภูมิ
นาย สม ยศ สุข สุวรรณ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304 (2), มาตรา 1306

ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่เป็นทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(2) นั้นเกิดขึ้นและเป็นอยู่ตามสภาพของที่ดินและการใช้ร่วมกันของราษฎรโดยไม่จำเป็นต้องมีประกาศพระราชกฤษฎีกาสงวนไว้หรือขึ้นทะเบียนหรือมีเอกสารราชการกำหนดให้เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ ทั้งผู้ใดไม่อาจยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มีอำนาจตรวจตรารักษาที่สาธารณประโยชน์สำหรับราษฎรใช้ร่วมกันในเขตปกครองของอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ดินหนองเกาะสาธารณประโยชน์เป็นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์และแหล่งน้ำของราษฎร อันเป็นที่สาธารณประโยชน์จำเลยโดยไม่มีสิทธิและปราศจากเหตุอันควรได้นุกรุกเข้าไปยึดถือและทำประโยชน์ในที่ดินหนองเกาะสาธารณประโยชน์ และหวงห้ามไม่ให้ราษฎรอื่นเข้าไปใช้ประโยชน์ตามปกติ ขอให้บังคับจำเลยและบริวารออกจากที่ดินหนองเกาะสาธารณประโยชน์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ตามฟ้องจำเลยครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับมรดกและครอบครองต่อจากนายนั้นบิดาของจำเลย นายนั้นได้ก่อสร้างทำประโยชน์และแจ้งการครอบครองที่ดินตั้งแต่ปี 2478 (ที่ถูกต้องปี 2498) โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ที่พิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์ พิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินหนองเกาะสาธารณประโยชน์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่พิพาทเป็นที่ซึ่งราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1304(2) ซึ่งที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่เป็นทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันนั้น เกิดขึ้นและเป็นอยู่ตามสภาพของที่ดินและการใช้ร่วมกันของราษฎรโดยไม่จำเป็นต้องมีประกาศพระราชกฤษฎีกาสงวนไว้ หรือขึ้นทะเบียน หรือมีเอกสารราชการกำหนดให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ ทั้งผู้ใดไม่อาจยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินได้ จำเลยจึงไม่มีสิทธิครอบครองที่พิพาทคำพิพากษาศาลล่างทั้งสองชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักราล-สวรรค์ ศักดารักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ